

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구

일련번호 제23-공급종합-34호

제목 간이공사, 긴급공사 업무절차 미준수 및 분할 수의계약 부적정

소관부서 ○○본부 ■■■■본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

■■■■본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 해당본부 기계, 계전, 건축, 토목 설비 유지보수 및 개선·보강공사 등을 수행하고 있으며, 추정가격 2,000만 원 이하 공사의 경우 「공사관리규정」 제6장 공사종별 적용특례에 따라 ‘간이공사’를 시행하고 있다.

2. 간이공사 업무절차 미준수

가. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제2조 제4항에 따르면 ‘건설공사’란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등으로 정의되어 있다.

그리고 「공사관리규정」 제6장에 따라 추정가격 2천만 원 이하의 공사 및 천만 원 이하의 용역은 간이공사 및 소규모용역으로 시행할 수 있으며, 동 규정

제79조에 따르면 간이공사비 산출내역은 공사 자체 전자조달시스템을 통하여 3개 이상 다른 업체에게 견적서 제출을 요청하여야 하며, 동 규정 제83조에 따라 공사수급인에게 계약보증금 확약문서, 하자보수 이행각서, 현장대리인계(재직증명서 포함) 등 서류를 징구하고, 제82조에 따라 공사기간, 계약금액, 지체상금에 관한 사항을 간이공사지시서에 명시하고 공사계약을 하도록 되어 있다.

또한, 계약 후 「공사관리규정」 제22조의2에 따라 착공신고서 등의 관계 서류를 제출받아 검토하여야 하고, 제21조에 따라 현장대리인을 임명하여 공사현장에 상주하게 하며, 제85조와 제39조에 따라 준공검사자가 공사의 항목별로 설계도서와 실제 시공상태의 일치여부를 확인하고 준공여부에 대한 판정을 하도록 되어 있다.

따라서 ■■■■본부 ○○○○부는 추정가격 2,000만 원 이하의 건설공사를 간이공사로 시행 하는 경우, ① 간이공사 대상여부를 사전에 조사·검토하고 전자조달시스템을 통하여 3개 이상 다른 업체에 견적서 제출을 요청하여 산출내역을 받아야 하며, ② 공사기간, 계약금액, 지체상금에 관한 사항을 포함하여 간이공사지시서를 작성하고, ③ 공사수급인으로부터 계약보증금 확약문서, 하자보수 이행각서 등을 징구하여 공사계약을 체결하여야 한다.

또한, 동부서는 ④ 계약 체결 후 계약상대자로 하여금 착공신고서 등을 제출받고 ⑤ 현장대리인을 지명하여 시공 관리하여야 하며, ⑥ 공사가 완성되면 준공검사자가 시공상태를 확인하고 준공검사 판정을 하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

■■■■본부 ○○○○부는 2020. 1. 1. 이후 추정가격 2,000만 원 이하의 공

사 또는 1,000만 원 이하의 소규모용역 총52건을 간이공사(용역)으로 【표 1】과 같이 시행하였다.

【표 1】 ■■■■본부 ○○○○부 간이공사(소규모용역) 시행현황

구 분	간이공사	소규모용역
시행건수	46건	6건

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(간이공사 공사관리규정 준수 및 분할발주 관련 사항) 재구성

그런데 이번 공급분야 종합감사 기간에 총52건의 간이공사(용역)의 시행 현황을 살펴본 바, 동부서는 【표 2】와 같이 “타타GS 화장실 개선작업” 등 11건의 5백만 원 미만 간이공사(용역)에 대하여 시방, 규격, 품질 등을 명시하여 전자조달시스템을 통하여 견적 요청을 하지 않고 직접 해당업체로부터 수기 견적서를 수취하였다.

【표 2】 ■■■■본부 ○○○○부 간이공사 미계약 경비지출 집행현황

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

순번	작업명	예산금액	전자견적 여부	복수견적 여부	선정업체	지출일자
1	타타GS 남녀공용 화장실 개선작업	4,510,000	×	3개	○○○○	'20.11.26
2	본부사옥 5층 휴게실 조성작업	4,978,000	×	3개	○○○○	'20.12.04
3	○○GS 주차캐노피 설계용역	2,000,000	×	2개	○○건축사사무소	'21.04.27
4	경비동 창고 등 보수작업	4,711,000	×	3개	(주)○○○	'22.03.16
5	공급관리소 녹지면적 최소화작업	4,950,000	×	3개	○○○○	'22.04.04
6	○○관리소 외부수로 정비 및 지반보강 작업	3,625,000	×	단일	○○○○	'22.04.20
7	공급관리소 정문 보수작업	4,900,000	×	3개	○○○○	'22.04.25
8	○○VS 노후 철재펜스 보수작업	4,836,500	×	3개	(주)○○○	'22.06.28
9	○○VS 외부 유실법면 복구작업	3,865,000	×	3개	○○○○	'22.08.11
10	본부사옥 주방 휴게실 바닥 교체작업 시행	4,795,000	×	3개	○○○○	'22.08.29
11	창고동 협력업체 사무실 보수작업	4,321,000	×	3개	○○○○	'22.12.12

※ 출처: 확인서 “간이공사 공사관리규정 준수 및 분할발주 관련 사항”

또한, 동부서는 상기 11건의 간이공사(용역)을 시행함에 있어서 공사수급인

으로부터 계약보증금 확약문서, 하자보수 이행각서 등을 징구하지 않고, 간이공사지시서 작성 등 공사계약 체결절차를 이행하지 아니하고 공사를 수행하였다.

아울러 공사 착수 시 착공신고서 제출, 현장대리인 임명 절차와 준공 시 공사 완성에 따른 준공검사 등을 하지 않고 공사대금을 지급하였다.

특히, 간이공사는 과거 수기 견적에 의한 계약자 선정으로 특정업체가 자사의 수주를 위해 타사 견적서를 대리 작성하는 부적정 사례가 발생되어 전자조달시스템을 통한 전자견적을 제출하도록 제도가 개선¹⁾된 바 있다.

또한, 동부서는 상기 11건의 간이공사(용역)을 시행함에 있어서 공사수급인으로부터 계약보증금 확약문서, 하자보수 이행각서 등을 징구하지 않고, 간이공사지시서 작성 및 공사수급인과 공사계약 체결절차를 이행하지 아니하고 공사를 수행하였다.

아울러 공사 착공신고서 제출, 현장대리인 임명 없이 시공관리 하였고, 준공 시 공사 완성에 따른 준공검사 등을 하지 않고 공사대금을 지급하였다.

그 결과 허위 견적 제출 예방이 어렵게 되었고 수의계약 계약자 선정과정의 투명성이 저하되었으며, 계약상대자가 공사의 품질, 안전관리를 소홀히 할 가능성이 상존하고, 공사 완성 후 하자 관리 어려움이 발생할 수 있다고 판단된다.

2. 긴급공사 업무절차 미준수

가. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제68조에 따르면 돌발적인 사태로 긴급공사를 수행하는 경

1) ○○○○부-1242(2017.7.3.)“간이공사 계약자 선정 절차 개선(안)”에 따라 간이공사 견적 수취 방법이 수기 견적에서 전자조달시스템을 통한 견적 수취로 개선되었음.

우 즉시 공사개요의 예상총공사비를 계산하고 공사실적이 가장 많은 현지공사업자를 선정함과 동시에 공사감독원을 임명하여 우선 공사에 착수하게 하도록 되어 있다.

또한 동 규정 제70조에 따르면 공사가 선 착공된 후 공사설계서 작성자는 계약상대자로 하여금 공사감독원이 확인한 공사비내역서를 작성하여 제출하게 하고 그 내역을 검토·조정한 후, 필요한 서류를 갖추어 계약담당부서장에게 계약체결을 의뢰하도록 되어 있다.

따라서 ■■■■본부 ○○○○부는 돌발적인 사태로 긴급공사를 수행하는 경우, ⑦ 예상총공사비를 계산하고 ⑧ 공사실적이 가장 많은 현지공사업자를 선정하여 우선 공사에 착수하게 하여야 하고, ⑨ 공사 착공 후에는 공사감독원이 확인한 공사비내역서과 필요한 서류를 갖추어 계약담당부서장에게 계약체결을 의뢰하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

■■■■본부 ○○○○부는 2020년 8월~2020년 9월 동안 집중호우와 태풍으로 인한 피해를 복구하기 위한 긴급공사를 【표 3】과 같이 시행하였다.

그런데 이번 공급분야 종합감사 기간에 해당 긴급공사 현황을 살펴본 바, 동 부서는 【표 3】과 같이 “㉠㉡VS 정문보수 등 수해 긴급복구 작업” 등 4건의 긴급공사에 대하여 예상총공사비를 계산하지 않고, 공사실적이 가장 많은 업체인지 검토 없이 현지공사업체를 선정하였다.

또한 동부서는 선착공 후 공사수급인과 계약절차를 이행하지 아니하고 공사를 수행하였으며, 공사 완성에 따른 준공검사를 하지 않고 공사대금을 지급하였다.

【표 3】 ■■■■본부 ○○○○부 긴급공사 경비지출 집행현황

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

순번	작업명	예산금액	전자견적 여부	복수견적 여부	선정업체	지출일자
1	@@@VS 정문 보수 등 토건분야 긴급 수해복구 작업	4,833,000	긴급공사	단일	●●●●	'20.08.21
2	태풍관련 @@@VS 임시펜스 설치 등 긴급 보수작업	4,900,000	긴급공사	단일	☆☆☆☆	'20.09.08
3	태풍피해 공급관리소 담장 긴급 원상복구 작업	4,295,000	긴급공사	단일	☆☆☆☆	'20.09.16
4	⊕@BV 외곽 임시펜스 긴급 설치작업	4,960,000	긴급공사	2개	☆☆☆☆	'22.12.19

※ 출처: 확인서(간이공사 공사관리규정 준수 및 분할발주 관련 사항)

그 결과 공사비 적정성이 확인되지 않았고 계약상대자의 시공실적 확인 없이 수의 계약자를 선정하여 선정과정의 투명성이 저하되었으며, 공사 계약 체결 없이 공사가 수행되어 시공, 품질, 안전관리에 대해 계약상대자의 책임을 묻기 어려우며, 공사 완성 후 하자 관리 어려움이 발생될 수 있다고 판단된다.

3. 간이공사 분할 수의계약 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따르면 계약담당직원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조에 따르면 계약담당직원은 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업 내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없고, 공사의 예산 편성과 기본설계 등 계획단계부터 분할·분리계약 가능 여부를 검토하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「공사관리규정」 제77조, 제80조, 제80조의2에 따르면 간이공사는 추정
가격 2천만 원 이하의 수의계약이 가능한 공사이나, 간이공사심의위원회에서 동
일공사의 분리 시행을 금지하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○○○부는 예산 편성 및 공사 계획수립 단계에서부터 유사 공종
의 건설공사를 한 건으로 통합 발주하는 등 경쟁입찰에 의한 방식으로 계약을
추진토록 계획을 수립하도록 해야 하며, 경쟁입찰 또는 「건설산업기본법」에 따
른 건설업 면허 보유 회피, 「공사관리규정」의 간이공사 절차를 회피하고자 하는
등 별다른 사유 없이 추정가격 2천만 원 이하의 공사로 임의로 분할하여 수의계
약을 체결하지 않도록 관리할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

■■■■본부 ○○○○부는 【표 4】와 같이 2020년 태풍피해로 인한 공급
관리소 임시펜스 설치 및 담장 원상복구 작업 등을 시행하였다.

그런데 시기가 비슷하고 유사한 공종의 긴급공사로서 한 건의 공사로 시행
가능함에도 불구하고 분할·분리계약 가능 여부 등의 면밀한 검토 없이 “태풍피
해 ㉠㉠VS 임시펜스 설치 등 긴급작업” 등 5백만 원 미만의 2건의 공사로 분리
하여 동일한 계약상대자로 하여금 공사를 수행토록 하였다.

【표 4】 2020년 태풍피해 복구 작업 현황

(단위: 원, 부가가치세 별도)

No.	작업명	예산금액	계약기간 (작업기간)	선정업체 (견적업체)	분리 계약	담당자
1	태풍피해 ㉠㉠VS 임시펜스 설치 등 긴급작업	4,900,000	2020. 08. 18.~ 2020. 09. 08.	㉠㉠㉠	분리계약 해당	ZZA
2	태풍피해 ㉠㉠/㉠㉠관리소 담장 원상복구 작업	4,295,000	2020. 09. 15.~ 2020. 09. 17.			

※ 출처: 확인서 “간이공사 공사관리규정 준수 및 분할발주 관련 사항” 재구성

이로 인하여 관리소의 보안유지에 필요한 펜스, 담장을 보수하는 9,195천 원

의 간이공사 계약이 5백만 원 미만의 단순 경비지출로 분할 시행하여 「공사관리 규정」에 따른 공사관리를 하지 않고 공사를 시공하였다.

또한, 동부서는 2021. 6. 1. 【표 5】와 같이 “관할 지역 내 CCTV카메라 점검발판 개선 계획”을 수립하였다.

그런데 여러 개소의 점검발판을 통합하여 경쟁입찰을 추진해야 함이 타당함에도, 간이공사 기준금액인 2천만 원 미만으로 다년간 시기적으로 분할 시행토록 계획하였다.

【표 5】 CCTV카메라 점검발판 년도별 개선계획

구 분	개 선 년 도			
	'21년	'22년	'23년	'24년 이후
대 상	㉠㉡, ㉢㉣, 본부 사옥	㉤㉥, ㉦㉧, ㉨㉩, ㉪㉫, ㉬㉭	㉮㉯, ㉰㉱, ㉲㉳, ㉴㉵, ㉶㉷	㉸㉹ ㊱㊲, ㊳㊴, ㊵㊶, ㊷㊸, ㊹㊺, ㊻㊼, ㊽㊾, ㊿㊻, ㊼㊽, ㊾㊿, ㊿㊻, ㊿㊼㊽
개 소	3	5	5	11

※ 출처: ■■■■본부-3722(2021.06.01.)“사옥 등 3개소 CCTV카메라 점검발판 개선계획 보고”

이로 인하여 【표 6】과 같이 총 공사비 62,698천 원에 해당하는 규모의 건설공사를 동일 계약상대자인 ●●●●이 경쟁입찰 없이 간이공사로 배정받아 시행하여 다수 업체가 입찰에 참여하지 못하게 되었고 경쟁을 통한 예산절감 기회를 얻지 못하는 결과를 초래하였다.

【표 6】공급관리소 CCTV카메라 점검발판 개선공사 시행 현황

(단위: 원, 부가가치세 별도)

순번	작업명	계약금액	계약기간 (작업기간)	선정업체 (견적업체)	분리 계약	담당자
1	㉠㉡ 등 3개소 CCTV설비 점검발판 개선공사	16,960,000	2020. 06. 29.~ 2020. 07. 24.	●●●●	분리 발주 해당	WWA
2	CCTV카메라 점검발판 개선공사	19,500,000	2021. 06. 07.~ 2021. 07. 31.	●●●●		
3	㉠㉡ 등 3개소 CCTV점검발판 개선공사	13,670,000	2022. 04. 11.~ 2022. 05. 27.	●●●●		
4	㉢㉣ 등 4개소 CCTV설비 점검발판 설치 공사	12,568,000	2022. 10. 11.~ 2022. 10. 31.	●●●●		

※ 출처: 확인서 “간이공사 공사관리규정 준수 및 분할발주 관련 사항” 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

■■■■본부 ○○○○부는 “태풍피해 ㉠㉡VS 임시펜스 설치 등 긴급작업”(작업기간: 2020. 08. 18.~2020. 09. 08.)과 “태풍피해 ㉢㉣/㉠㉡관리소 담장 원상복구 작업”(작업기간: 2020. 09. 15.~2020. 09. 17.)에 대해 후속 작업은 태풍 하이선(2020. 9. 7. 21시 소멸)이 통과하고 전체피해에 대한 복구대상과 범위 등이 확정된 이후 시행할 수밖에 없는 후속 복구공사로 단계별로 추진했어야 함과 2건의 공사가 급속창호업(임스펜스)과 습식방수업(담장원상복구)으로 상이하므로 공사 시기나 성격상 의도적으로 분리할 사유가 없다는 의견을 제시하였다. 그런데 시기적으로 분할할 수밖에 없다는 의견은 선 시행 공사기간 중에 2번째 태풍 하이선이 통과하였으므로 기존 공사기간 중에 후속피해에 대한 복구대상과 범위 등을 확정할 수 있었다고 판단되고, 또한 공사업종이 다르다고 주장하는 부분은 2건 공사 모두 동일한 업체가 1인 견적 수의계약으로 공사를 수행하였고, 상기 전문건설면허를 보유하고 있지도 않으므로 해당되지 않는다고 판단된다.

그리고 “CCTV카메라 점검발판 개선공사”는 향후 잔여관리소에 대해서는 경

쟁입찰으로 공사를 추진할 예정이라고 하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

- ① 간이공사, 긴급공사 수행하면서 「공사관리규정」에 따른 업무절차를 준수하지 않고, 비슷한 시기의 유사 공종임에도 분할하여 공사를 수행한 담당자에게 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ② 공사계획 단계부터 분할계약 가능 여부에 대해 면밀한 검토 없이 시기적으로 분할하여 공사를 시행한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

■■■■■본부 ○○○○○부 차장 ZZA (경고)

■■■■■본부 ○○○○○부 차장 WWA (現 ◆◆◆◆본부 ○○○○○부) (주의)